REVIEW NOTE

마이데이터(본인신용정보관리업) 허가 조건과 절차

# 굿리치 마이데이터 허가 조건과 절차

## 1. 개요

- 마이데이터는 법적으로 본인신용정보관리업이며, 금융위원회의 허가를 받아야 한다 (신용정보법 제4조, 제6조).
- 정보주체가 금융회사 등이 보유한 본인의 개인신용정보를 지정한 곳으로 전송하도록 요구할 수 있는 권리는 개인신용정보 전송요구권이다 (신용정보법 제33조의2). 전송 대상은 본인, 본인신용정보관리회사, 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자, 개인신용평가회사 등이다.
- 전송 대상 정보는 금융거래 정보, 국세 및 지방세 납부정보, 4대 보험료 납부정보, 통신료 납부정보 등이다. 정확한 범위는 시행령과 별표를 확인한다.
- 본 노트는 웹 검색으로 확인한 공개 자료에 근거하며, 시행령과 감독규정이 개정되고 있으므로 신청 전 최신 조문을 확인한다.

# 2. 허가 요건

| 요건 | 내용 |
| --- | --- |
| **자본금** | 최소 5억원 이상 |
| **물적설비** | 신용정보를 안전하게 처리할 수 있는 정보처리 및 정보통신설비 ( 신용정보업감독규정 별표2). 시스템 구성과 보안체계의 적정성 심사. 클라우드 전산설비 이용 허용 |
| **사업계획의 타당성** | 수지 전망의 타당성과 실현 가능성. 소비자 보호와 건전경영 수행 적합성. 조직 구조와 관리, 운용 체계의 적합성 |
| **대주주 적격성** | 건전한 재무 상태와 사회적 신용 |
| **임원 적격성** | 임원에 대한 형사처벌, 제재 사실 여부 |
| **전문성** | 신용정보 활용과 보호, 금융업에 대한 전문성. 유사 업무 경험 또는 전문인력 고용으로 소명 |

금융회사 출자 50% 이상 요건은 적용하지 않는다.

# 3. 허가 절차

1 예비허가 신청

↓

2 신청사실 공고 및 의견 수렴

↓

3 외부평가위원회 평가 (필요 시 보완 후 재평가)

↓

4 예비허가

↓

5 예비허가 조건 이행

↓

6 본허가 신청

↓

7 금융감독원 심사 및 실지조사

↓

**8 금융위원회 본허가**

| 단계 | 심사 기간 |
|---|---|
| **예비허가** | 2개월 |
| **본허가** | 예비허가를 거친 경우 1개월 (거치지 않는 경우 3개월 이내) |
| **합계** | 최소 약 3개월 |

- 외부평가위원회는 사업계획 타당성과 물적요건 등을 적정, 미흡, 결격으로 평가한다. 미흡인 경우 예비허가 단계에서 보완한 뒤 재평가를 받는다.
- 신규 신청은 금융위가 정한 접수 시기(분기 단위 운영 사례 있음)에 맞춰 진행하므로, 신청 시기를 공고로 확인한다.

# 4. 허가 후 운영 조건

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **연계 구조** | 마이데이터 종합포털과 중계기관을 통해 마이데이터 API 표준 규격으로 정보제공자와 연결 |
| **정보제공자** | 은행, 보험사, 카드사, 증권사, 통신사 등 |
| **사업자의 정보제공 의무** | 마이데이터 사업자도 정보제공자에 포함되어 자기가 보유한 정보의 전송요구에 응해야 함. 다른 정보제공자를 통해 수집한 정보는 전송의무 없음 |
| **전송요구 시 고지** | 전송을 요구하는 목적, 정보의 보유기간 등 (신용정보업감독규정 제39조의2) |
| **지속 의무** | 허가요건 유지, 정보보호체계, 이용자 보호, 이해상충 방지 체계 |

## 5.1 추진 방식 비교

| 구분 | 제휴 및 API 활용 | 직접 허가 취득 |
|---|---|---|
| **내용** | 허가를 받은 마이데이터 사업자와 제휴하거나 API를 활용 | 본인신용정보관리업 허가를 받아 직접 수행 |
| **소요 시간** | 제휴 협의 및 연계 개발 기간 | 허가 심사 최소 약 3개월에 설비와 조직 준비 기간 추가 |
| **필요 투자** | 제휴 비용, 연계 개발 | 자본금 5억원 이상, 보안 및 정보처리설비, 전송요구 처리 시스템, 전담 조직 |
| **데이터 통제** | 제휴사 정책의 영향을 받음 | 데이터와 서비스 설계를 직접 통제 |
| **규제 부담** | 제휴사가 허가 의무를 부담 | 허가요건 유지, 정보보호, 이용자 보호, 이해상충 방지를 직접 부담 |
| **적합한 경우** | 보장분석(IRIS) 고도화 등 특정 서비스의 신속한 출시 | 마이데이터를 독립 사업이나 데이터 제품의 핵심 자산으로 운영 |

## 5.2 CTO 추진 방향

1 **1단계(제휴 기반 검증):** 보장분석(IRIS) 리뉴얼에 제휴 및 API 방식을 적용하여 신속하게 서비스를 출시하고, 설계사와 고객의 이용 효과를 측정한다. 투자 규모를 최소화하면서 이용 데이터를 확보한다.

2 **2단계(직접 허가 타당성 평가):** 1단계의 이용 지표와 사업 성과를 기준으로 직접 허가의 투자 타당성을 평가한다. 평가 항목은 이용자 수, 서비스 수익성, 제휴 비용, 데이터 통제 필요성이다.

3 **3단계(직접 허가 취득 시 준비):** 허가를 추진하는 경우 아래 시스템을 사전에 구축한다.

- 보안과 정보처리설비 요건을 충족하는 인프라 및 정보보호 체계
- 전송요구 처리, 동의 관리, 이용내역 관리 시스템
- 마이데이터 API 연계 개발과 운영 체계

4 **전 단계 공통 원칙:** 마이데이터로 수집한 정보를 상품 추천과 판매에 활용하는 것은 금융소비자보호법의 판매 규제와 개인정보 동의 범위의 별도 적용을 받는다. 허가 취득이 판매 활용의 허용을 의미하지 않으므로, 서비스 설계 단계에서 컴플라이언스 검토를 거친다.

# 6. 선행 조치 사항

| 번호 | 조치 | 담당 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 보험대리점(GA)의 본인신용정보관리업 직접 영위 가능 여부와 겸영 제한 검토 | 법무, 컴플라이언스 | 법무법인 자문 또는 금융위 질의. 직접 허가 추진 여부의 전제 조건 |
| 2 | 허가 면제 대상 해당 여부 검토 | 법무 | 신용정보법 및 시행령 조문 확인 |
| 3 | 전송요구 대상 정보의 현행 범위 확인 | CTO 조직 | 시행령 별표 확인. 2025년 시행령 개정 이력 있음 |
| 4 | 신규 신청 접수 시기 확인 | CTO 조직 | 금융위 공고 |
| 5 | 제휴 가능 마이데이터 사업자 조사 | CTO 조직 | 연계 방식, 비용, 데이터 범위 비교 |

# 7. 참고 자료

- 금융위원회, 본인신용정보관리업(MyData) 허가 매뉴얼
- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제33조의2, 시행령 제28조의3
- 신용정보업감독규정 (허가 심사 기간, 제39조의2)
- 금융 마이데이터 종합포털(mydatahub.or.kr)